

1501377-46.2021.8.26.0599

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/03/2022

... autos n.º 0002044-17.2011.8.26.0451 - tráfico de drogas - pena cumprida ou julgada extinta em 1/8/2018; autos n.º 0010753-65.2016.8.26.0451 - furto tentado - pena cumprida ou julgada extinta em 1/8/2018; autos n.º 1502387-12.2019.8.26.0530 - tráfico de drogas - trânsito em julgado para a Defesa em 18/6/2020).

- DA PRODUÇÃO DE PROVAS NOS AUTOS

A materialidade do delito se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

2ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Sala 7, Alemães - CEP 13417-100, Fone: (19)3372-3084, Piracicaba-SP - E-mail: piracicaba2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital n.º:

1501377-46.2021.8.26.0599

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (Crime Tentado)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2238915/2021 - 02º D.P.

PIRACICABA, 19999236 - 02º D.P. PIRACICABA, 3408/21/518 - 02º D.P. PIRACICABA, 2238915 - 02º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAICON DE OLIVEIRA

Vítima:

LUCIA CRISTINA TAMBORIM DA COSTA

Artigo da Denúncia:

*

Aos 17 dias do mês de março de 2022, à hora designada, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, apresentaram-se a Exma. Sra. Dra. FLAVIA DE CASSIA GONZALES DE OLIVEIRA, MMª Juíza de Direito, o representante do Ministério Público, Dr. Denis Peixoto Parron e o(a) Defensor(a) Público(a), Dr(a).Daniela Batalha Trettel. Apresentados a vítima Lúcia Cristina Tamborim da Costa e as testemunhas arroladas em comum pelas partes: João Pedro Alves Pereira e Wagner Alexandre de Oliveira.

Ausente o acusado Maicon de Oliveira, o qual foi devidamente intimado, conforme certidão de fls.162.

INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes, pela MM. Juíza foi(ram) colhido(s) o(s) depoimento(s) da(s) vítima(s) (Lúcia) e testemunha(s) João Pedro e Wagner) pelo sistema virtual.

Em seguida, pela MM Juíza foi deliberado:

Tendo em vista que o réu foi devidamente intimado e não compareceu nem virtual e nem presencialmente em audiência, DECRETO A SUA REVELIA.

"Não havendo mais provas a serem produzidas, encerro a instrução, determinando às partes que passem aos debates orais:

Dada a palavra ao(à) ilustre representante do Ministério Público, manifestou-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juíza, MAICON DE OLIVEIRA está sendo processado como incurso no artigo 155, § 4º, inciso II, c.c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

Feito regularmente processado.

Procede a ação penal.

DOS FATOS, com prova de materialidade, autoria e qualificadora da escalada:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 1º de setembro de 2021, por volta de 10h00min, na Rua Maria Cecília Matos de Moraes, n.º 136, Bairro Nazareth II, nesta cidade e Comarca de Piracicaba, MAICON DE OLIVEIRA, qualificado e indiciado às fls. 06/07 e 18/19, tentou subtrair, para si ou para outrem, mediante escalada (laudo de fls. 164-170), 01 (uma) panela da marca Fortaleza avaliada em R\$70,00 (setenta reais), 01 (uma) frigideira da marca Tramontina avaliada em R\$50,00 (cinquenta reais), 01 (uma) frigideira da marca Panex avaliada em R\$50,00 (cinquenta reais), 01 (um) moedor de carne da marca Anodilar avaliado em R\$280,00 (duzentos e oitenta reais), 01 moedor de carne da marca Prevet avaliado em R\$80,00 (oitenta reais), 01 (um) picador de legumes avaliado em R\$100,00 (cem reais), 01 (um) porta-papel avaliado em R\$30,00 (trinta reais) e 50 (cinquenta) metros de fio elétrico em cobre avaliado em R\$120,00 (cento e vinte reais), objetos que guarneciam o imóvel pertencente a Lúcia Cristina Tamborim da Costa, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo consta, MAICON - que de longa data se dedica à prática de delitos patrimoniais - se dirigiu ao local para a prática de furto. Após transpor - mediante escalada - os muros e obstáculos que cercam o imóvel, nele ingressou e passou a arrecadar utensílios e fios elétricos residenciais.

No momento em que deixava o local levando uma sacola com os bens subtraídos, MAICON teve sua ação interrompida pela aproximação de vizinhos. Nesse instante, dispensou os objetos e se evadiu. Momentos depois, um morador do bairro, avisado do furto e das características físicas do furtador, conteve MAICON nas proximidades e o apresentou à policiais militares que atendiam a ocorrência. Com o denunciado, foi apreendida uma bolsa contendo uma faca de serra, possivelmente utilizada no corte e extração dos fios de cobre (fls. 12).

Na delegacia, o denunciado confessou os fatos (fls. 06/07).

Os objetos foram recuperados e restituídos à vítima (auto fls. 13/14 e fls. 38).

O crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, quais sejam, a intervenção dos vizinhos e a detenção realizada pelo morador até a atuação dos policiais militares.

DA PROVA NA FASE JUDICIAL

Lúcia Cristina Tamborim da Costa - Vítima - confirmou a subtração ocorrida em seu rancho, onde costuma reunir amigos. A fiação do rancho e vários itens como painéis foram subtraídos. O ingresso foi por escalada do muro. Teve um prejuízo em torno de R\$2.500,00. Ao final, o furtado foi detido.

Wagner Alexandre de Oliveira disse ser morador do bairro e ficou sabendo por um grupo que uma pessoa estava furtando uma casa no bairro. Ligou para a polícia solicitando uma viatura. Logo depois, deparou-se com uma pessoa que tinha as características passadas do furtador. Questionou-o e ele confessou ter furtado o local. Ele tentou sair correndo, tropeçou e caiu. Levou-o até a viatura da polícia militar que estava atendendo a vítima no local do furto.

João Pedro Alves Pereira - Policial Militar - narrou que foi acionado ao local e entrou em contato com o genitor da vítima e com uma vizinha. Eles estavam já em posse de um saco com fios e objetos. Eles disseram que viram o réu pulando o muro do rancho e fugindo ao ser flagrado. Foi também informado que um morador de nome Wagner teria detido o furtador. Logo em seguida, Wagner chegou trazendo o furtador em uma camionete. Era o réu e ele confessou os fatos e foi encaminhado até a

Delegacia de Polícia.

NÃO HÁ DÚVIDAS

Réu surpreendido durante o ato criminoso e detido momentos depois por um morador do bairro. Na delegacia de polícia, o réu confessou os fatos.

DA PENA

Folha de antecedentes e respectivas certidões nos autos (fls. 42/67): MAICON DE OLIVEIRA é reincidente específico – condenado por furto qualificado nos autos n.º 1500998-76.2019.8.26.0599 (fls. 44 e 48) - e ostenta maus antecedentes – condenado por tentativa de furto nos autos n.º 0000709-31.2009.8.26.0451, 0010753-65.2016.8.26.0451 e 0016265-73.2009.8.26.0451 (fls. 44/45, 46 e 46/47: penas extintas em 01.08.18), por tráfico de drogas nos autos n.º 0002044-17.2011.8.26.0451 (fls. 45/46: pena extinta em 01.08.18) e 1502387-12.2019.8.26.0530 (fls. 48: t.j. em 18.06.20; pena executada nos autos n.º 0000810-10.2021.8.26.0496).

Pena acima do mínimo legal.

Regime fechado.

Não cabe a substituição por restritiva de direitos.

DO PEDIDO FINAL

Pela procedência da ação nos termos da inicial.

Dada a palavra ao(à) nobre defensor(a) do(a)(s) acusado(a)(s), manifestando-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juiza, Maicon de Oliveira foi denunciado como incurso no artigo 155, § 4º, inciso II, c. c/ o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

Segundo a denúncia (fls. 103-105), no dia 1º de setembro de 2021, por volta de 10h, na rua Maria Cecília Matos de Moraes, n.º 136, Bairro Nazareth II, nesta cidade e comarca de Piracicaba/SP, Maicon tentou subtrair, para si ou para outrem, mediante escalada, 01 (uma) panela da marca Fortaleza avaliada em R\$70,00 (setenta reais), 01 (uma) frigideira da marca Tramontina avaliada em R\$50,00 (cinquenta reais), 01 (uma) frigideira da marca Panex avaliada em R\$50,00 (cinquenta reais), 01 (um) moedor de carne da marca Anodilar avaliada em R\$280,00 (duzentos e oitenta reais), 01 moedor de carne da marca Prevet avaliada em R\$80,00 (oitenta reais), 01 (um) picador de legumes avaliada em R\$100,00 (cem reais), 01 (um) porta-papel avaliada em R\$30,00 (trinta reais) e 50 (cinquenta) metros de fio elétrico em cobre avaliada em R\$120,00 (cento e vinte reais), objetos que guarneciam o imóvel pertencente a Lúcia Cristina Tamborim da Costa, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Ainda de acordo com a inicial, Maicon se dirigiu ao local para a prática de furto. Após transpor – mediante escalada – os muros e obstáculos que cercam o imóvel, nele ingressou e passou a arrecadar utensílios e fios elétricos residenciais. No momento em que deixava o local levando uma sacola com os bens subtraídos, Maicon teve sua ação interrompida pela aproximação de vizinhos. Nesse instante, dispensou os objetos e se evadiu. Momentos depois, um morador do bairro, avisado do furto e das características físicas do furtador, conteve Maicon nas proximidades e o apresentou à policiais militares que atendiam a ocorrência. Com o réu, foi apreendida uma bolsa contendo uma faca de serra, possivelmente utilizada no corte e extração dos fios de cobre (fls. 12). Os objetos foram recuperados e restituídos à vítima (auto fls. 13/14 e fls. 38). O crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu, quais sejam, a intervenção dos vizinhos e a detenção realizada pelo morador até a atuação dos policiais militares.

Interrogado na Delegacia de Polícia, o réu confessou que “subtraiu as ‘res furtivas’ já descritas no flagrante. Tentou subtrair as painéis e uns fios de cobre do rancho. Escalou um muro baixo para usar droga e, depois, viu umas coisas em uma área no interior do rancho e subtraiu para vender futuramente. [...] Foi preso por populares” (fls. 6-7).

Em solo policial, Lúcia Cristina Tamborim da Costa, vítima, relatou que: “é proprietária do terreno com rancho aproximadamente 20 (vinte) anos. Esse rancho é frequentando para reunião familiar e os amigos. Nesse rancho não tem sistema monitoramento, porém tem cerca elétrica na frente e no muro do lado esquerdo. Foi avisada pelo seu pai que estava presente no momento do furto. O indivíduo é

desconhecido por ela e pelo seu pai. Ele adentrou em seu rancho, por escalada, pelo muro direito do terreno. Ele tentou subtrair os objetos de família que estavam no interior da cozinha do rancho: 01 panela, 02 frigideiras, 02 moedores de carne, 01 picador de legumes, 01 porta papel e 50 metros de fiação da iluminação do rancho. Muitos anos atrás, já fez um registro de Boletim de Ocorrência de furto do mesmo rancho, e após o furto, colocaram cerca elétrica, na tentativa de não sofrer mais prejuízo" (fls. 5).

Wagner Alexandre de Oliveira contou que: "é vereador e reside no bairro Chácara Nazaré II. Hoje, por volta das 09h30, mais ou menos, estava saindo quando ficou sabendo no grupo de WhatsApp do bairro, que um indivíduo tinha furtado fios numa casa situada à rua Maria Cecília Matos. Enviaram a foto do sujeito no grupo. O depoente estava defronte ao supermercado Ferrari Junior quando viu o indivíduo passar. Tentou detê-lo, mas ele tentou correr e acabou tropeçando numa bolsa que ele trazia consigo, vindo a cair. Imediatamente segurou o sujeito para que ele não tentasse nova fuga. Acionou o grupo novamente dizendo que havia detido o sujeito e pediu para que a polícia militar fosse até o local e ficou no aguardo. Como a viatura ali não compareceu, solicitou ao preso que entrasse em seu veículo e o levou até onde estava viatura, na rua Maria Cecília Matos, onde entregou o sujeito detido aos policiais militares, que o revistaram. O sujeito reclamava de dor e então os militares o levaram até o P.S. para ser medicado. Depois, foi convidado a comparecer nesta unidade para ser ouvido. Não conhecia o sujeito. Soube que ele foi identificado como sendo Maycon de Oliveira. Ficou sabendo que aquele indivíduo tinha separado um saco de fios e se panela e iria subtraí-los" (fls. 4).

João Pedro Alves Pereira, policial militar, narrou que: "foi acionado via COPOM para atendimento de ocorrência de um furto que já havia ocorrido. Pelo local dos fatos, em contato com o Sr. Antônio Carlos Tamborin, pai da vítima proprietária da edícula a qual não se encontrava presente no local, bem como a vizinha Silvia Regina Mendes Ortega os quais informaram que presenciaram um indivíduo pulando a residência de numeral 136 da mesma via com um saco plástico cheio de pertences subtraídos do interior da residência e que ao perceber que estava sendo observado, dispensou o saco e se evadiu no sentido do Supermercado Ferrari Júnior. Em seguida, informaram em um grupo do WhatsApp da vizinhança as características do indivíduo e o Sr Wagner Alexandre de Oliveira logrou êxito em detê-lo no interior do estacionamento do referido Supermercado. Enquanto a equipe prestava os primeiros atendimentos aos solicitantes Sr. Antônio e Sra. Silvia, o Sr. Wagner compareceu à rua Cecília de Matos de Moares em uma caminhonete junto do indivíduo detido, posteriormente identificado como sendo Maicon de Oliveira. Maicon confessou ter pulado o muro da residência para realizar a prática de furto de fios e de alguns pertences. Na posse de Maicon havia ainda uma mochila e no seu interior uma faca de serra que segundo ele fora usada para cortar os fios. Comparecem no local o perito Vinícius e Fotografo Fonseca, VTRS1240, sendo constatados dois sacos plásticos os quais já estavam na calçada quando da chegada da equipe, nos quais continham aproximadamente 50 metros de fiação, 02 moedores e carne, 01 picador de legumes e 04 painéis que Maicon confessou ter subtraído do interior da residência para trocá-los por entorpecentes. Levaram Maicon ao PS Vila Cristina, pois ele se queixou de dor forte na região do abdômen e segundo ele foi agredido por populares. Maicon foi medicado e liberado pelo médico Dr. Joair Bortolaz CRM 77.467. Por fim, as outras partes envolvidas se deslocaram por meios próprios até esta Unidade Policial" (fls. 2-3).

Às fls. 12, auto de exibição e apreensão da mochila e da serra.

Às fls. 44-50, certidão de objeto e pé que indica os maus antecedentes (autos n.º 0016265-73.2009.8.26.0451 – furto tentado – trânsito em julgado para o réu em 20/10/2011) e a reincidência do requerido (autos n.º 0000344-95.2021.8.26.0502 – furto qualificado tentado – trânsito em julgado para a Defesa em 9/9/2020; autos n.º 0000709-31.2009.8.26.0451 – furto tentado – pena cumprida ou julgada extinta em 1/8/2018; autos n.º 0002044-17.2011.8.26.0451 – tráfico de drogas – pena cumprida ou julgada extinta em 1/8/2018; autos n.º 0010753-65.2016.8.26.0451 – furto tentado – pena cumprida ou julgada extinta em 1/8/2018; autos n.º 1502387-12.2019.8.26.0530 – tráfico de drogas – trânsito em julgado para a Defesa em 18/6/2020).

- DA PRODUÇÃO DE PROVAS NOS AUTOS

A materialidade do delito se comprova pelo auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 13-14, fotografia de fls. 38 e laudo de fls. 164-170 que comprovou a escalada. Com relação à autoria, em audiência de instrução foram colhidos os seguintes elementos:

- a) Inicialmente, ouvida Lúcia Cristina Tamborim da Costa, vítima. chegou em casa e o pai lhe contou o ocorrido. Foram retirados fios do seu rancho, assim como panelas. O pai lhe contou que estava entrando no rancho para guardar o carro e viu um rapaz puxando a fiação. O rapaz se assustou, pulou o muro e foi embora. Devolveu o saco com as coisas a mando de um vizinho que o viu pulando o muro. Ele foi embora. Depois ele voltou para buscar as coisas que tinha deixado lá. Acharam a insistência um desaforo, chamaram a polícia, e um vereador do bairro conseguiu pegar o furtador. O muro é alto, tem mais de 2 metros. O prejuízo, entre compra de novos fios e mão-de-obra, ficou em torno de R\$2500,00. A fiação era antiga, mas estava funcionando. Depois que foi retirada, não teve como reaproveitar.
- b) Na sequência, foi ouvido João Pedro Alves Pereira, policial militar. Sua viatura foi acionada via COPOM para atender ocorrência consumada de furto. Ao chegarem, foram atendidos pelo pai da proprietária e pela vizinha. Eles estavam com um saco com as coisas subtraídas. Relataram que presenciaram um indivíduo pulando furtando. Ele pulou o muro. Enquanto atendiam a ocorrência, Wagner chegou em seu carro com o réu. Contou que interceptou o réu no estacionamento de um supermercado, e ficou sabendo das características dele via um grupo de moradores de whatsapp. Informalmente, Maicon confessou a subtração para trocar por drogas. Ele tinha uma mochila com uma faca de serra, provavelmente usada para subtrair os fios. Não se recorda se o pai da vítima reconheceu Maicon. Levaram Maicon no PS por estar reclamando de dores abdominais e, depois, para a delegacia.
- c) Depois, foi ouvido Wagner Alexandre de Oliveira. É morador do bairro. Ficou sabendo do furto e das características de Maicon por um grupo de moradores no whatsapp. Ligou na PM solicitando viatura. Depois, encontrou o indivíduo perto do supermercado Ferrari Junior. Parou essa pessoa e o questionou. Ele tinha uma bolsa nas costas. Ele confessou o furto. Contatou o pessoal do bairro por whatsapp e disse que o indivíduo estava com ele. O réu tentou fugir, mas se enroscou na própria mochila e caiu. A viatura não foi até ele porque não podia sair do local dos fatos. Então levou o rapaz com o seu carro até onde a polícia estava, no local dos fatos. A polícia o levou. Compareceu na delegacia para prestar esclarecimentos.
- d) Por fim, o réu Maicon de Oliveira é revel.

- DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS

Como as provas produzidas no presente feito não foram aptas a demonstrar, de forma cabal, a caracterização do crime imputado, tem-se que a prolação de um decreto absolutório é a única medida adequada ao caso, para que se respeite o princípio basilar do in dubio pro reo, tudo nos termos do artigo 386, inciso VII, Código de Processo Penal.

- DA FIXAÇÃO DA PENA

Considerando que o réu confessou, passa-se a discorrer sobre a pena.

a) Da pena-base

De rigor a fixação da pena-base em seu mínimo legal, pois não há circunstâncias judiciais desfavoráveis.

b) Da segunda fase da dosimetria

Na segunda fase, a agravante da reincidência deverá ser compensada com a atenuante da confissão, ainda que informal, mantendo-se a pena no mínimo legal.

c) Da tentativa

Na terceira etapa de dosimetria de pena, conforme se infere dos elementos de prova produzidos em juízo, o acusado esteve distante da consumação: logo após dar início à subtração, ele foi surpreendido por populares que impediram a consumação do delito.

Assim, a minorante do art. 14, II, do Código Penal deve ser aplicada em seu patamar máximo.

- DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

No que tange ao regime inicial, conforme disposto nas Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, assim como a Súmula 440 do Superior Tribunal de Justiça e, ainda, no art. 33, § 3º, do Código Penal, não se pode apelar à gravidade em abstrato do delito para justificar a imposição de regime mais gravoso para o caso.

- DO RECURSO EM LIBERDADE

Por fim, considerando que o requerido responde ao presente processo em liberdade, não praticou crime com violência ou grave ameaça e não representa perigo à segurança da sociedade, requer-se que lhe seja concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em seguida pelo(a) MM.Juiz(a) foi dito o seguinte:

Passo a proferir a seguinte sentença:

VISTOS.

MAICON DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado com incurso nas penas do artigo 155, parágrafo 4º, incisos II, c.c. o artigo 14, inciso II, todos Código Penal, porque no dia 1º de setembro de 2021, por volta de 10h, na Rua Maria Cecília Matos de Moraes, n.º 136, Bairro Nazareth II, nesta cidade e Comarca de Piracicaba, tentou subtrair, para si ou para outrem, mediante escalada (laudo a ser oportunamente juntado), 01 (uma) panela da marca Fortaleza avaliada em R\$70,00 (setenta reais), 01 (uma) frigideira da marca Tramontina avaliada em R\$50,00 (cinquenta reais), 01 (uma) frigideira da marca Panex avaliada em R\$50,00 (cinquenta reais), 01 (um) moedor de carne da marca Anodilar avaliado em R\$280,00 (duzentos e oitenta reais), 01 moedor de carne da marca Prevet avaliado em R\$80,00 (oitenta reais), 01 (um) picador de legumes avaliado em R\$100,00 (cem reais), 01 (um) porta-papel avaliado em R\$30,00 (trinta reais) e 50 (cinquenta) metros de fio elétrico em cobre avaliado em R\$120,00 (cento e vinte reais), objetos que guarneciam o imóvel pertencente a L.C.T.C. não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo consta, Maicon - que de longa data se dedica à prática de delitos patrimoniais - se dirigiu ao local para a prática de furto.

Após transpor - mediante escalada - os muros e obstáculos que cercam o imóvel, nele ingressou e passou a arrecadar utensílios e fios elétricos residenciais.

No momento em que deixava o local levando uma sacola com os bens subtraídos, Maicon teve sua ação interrompida pela aproximação de vizinhos. Nesse instante, dispensou os objetos e se evadiu.

Momentos depois, um morador do bairro, avisado do furto e das características físicas do furtador, conteve Maicon nas proximidades e o apresentou à policiais militares que atendiam a ocorrência.

Com o réu, foi apreendida uma bolsa contendo uma faca de serra, possivelmente utilizada no corte e extração dos fios de cobre (fls. 12).

Na delegacia, o réu confessou os fatos (fls. 06/07).

Os objetos foram recuperados e restituídos à vítima (auto fls. 13/14 e fls. 38).

O crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu, quais sejam, a intervenção dos vizinhos e a detenção realizada pelo morador até a atuação dos policiais militares.

A denúncia foi recebida (fls. 106/107), o réu citado (fls. 114), apresentando resposta escrita, na qual requereu a concessão da liberdade provisória e alegou inocência (fls. 118/122).

O recebimento da denúncia foi mantido, designando audiência virtual (fls. 128/131).

Durante a instrução criminal, foram ouvidas a vítima e 02 testemunhas em comum, sendo decretada a revelia do réu.

Encerrada a instrução, em memoriais, as partes se manifestaram.

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

1) Da materialidade

A materialidade delitativa está consubstanciada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 13/14 e na fotografia de fls. 38.

2) Da autoria

A autoria é certa e deve ser atribuída ao réu.

Durante a fase policial, o réu confessou que subtraiu a res furtiva já descrita no flagrante. Tentou subtrair as panelas e uns fios de cobre do rancho. Escalou um muro baixo, para usar droga e depois viu umas coisas em uma área no interior do rancho e subtraiu para vender futuramente. Foi preso por populares (fls. 06).

Em Juízo, o réu não compareceu à audiência, embora intimado.

A autoria criminosa é certa e deve ser atribuída ao réu. Vejamos.

A vítima L.C.T.C. declarou que o endereço é um terreno, onde tem um rancho que usa para reunir os amigos. Quando chegou em casa, o pai pediu que fosse com ele até o rancho, por causa do furto. O réu, o vizinho e o vereador "Vagnão" participaram do ocorrido. Segundo seu pai, ele estava entrando no rancho, para retirar o carro e sair, quando viu o rapaz puxando a fiação da casa. O moço assustou, pegou os objetos e fugiu. O vizinho viu que ele estava com o saco e mandou que ele deixasse os objetos ali. O moço soltou os objetos e foi embora. Depois de 10 minutos, o moço retornou para pegar de volta os objetos, mas estavam todos na rua, ainda e o viram e chamaram a Polícia. Quando chegou ao rancho, viu que toda a fiação tinha sido retirada, além de panela, frigideira, moedor de carne e outros instrumentos de cozinha. Ele pulou o muro que tinha mais de 2 metros. Teve prejuízo de cerca de R\$ 2.50,00, para mandar refazer a instalação elétrica.

O policial militar João Pedro Alves Pereira relatou que foram acionados via Copom, para tender ocorrência de furto já praticado. Quando chegaram ao local, foram atendidos pelo pai da vítima e uma vizinha. No local já estavam dois sacos, com os objetos. Eles relataram que tinham visto o réu retirando os fios e retirando os bens e, quando percebeu a presença deles, o réu fugiu. Um morador de nome Wagner conseguiu deter o réu e, enquanto estavam ali, o réu foi levado por esse morador. O réu falou que tinha praticado o crime para comprar drogas. No saco havia fio, moedor de carne, panelas. Não conhecia o réu. Não se recorda se o pai da vítima e a vizinha reconheceram o réu. O réu foi levado ao PS e, depois, à Delegacia.

Wagner Alexandre de Oliveira esclareceu que é morador do bairro e viu que no grupo de WhatsApp tinham chamado a atenção para um indivíduo que tinha roubado uma casa, na região. É vereador e ligou para a Polícia Militar. No decorrer desse tempo, encontrou o indivíduo que tinha efetuado o crime. Abordou o rapaz, que estava com uma bolsa nas costas. Ele confessou que tinha sido o autor do crime. Em contato com o pessoal do bairro, avisou que o réu estava com ele. Ele tentou sair correndo, mas caiu na própria bolsa e acabou se rendendo. A viatura não podia sair do local do crime e, por isso, levou o réu até onde estavam os policiais. Não sabe o que havia com o réu, porque não revistou a bolsa que ele trazia consigo. Depois, foram à Delegacia.

Com efeito, a autoria restou comprovada nos autos em relação ao réu.

O réu, em solo policial, confessou que entrou no rancho, escalando um muro baixo, para consumir drogas, mas como viu os objetos, acabou subtraindo as panelas e uns fios de cobre para vender futuramente, mas foi detido. Judicialmente, o réu alegou que ***

A vítima não presenciou os fatos, sabendo deles por meio do pai, que estava no rancho, no momento do crime.

O policial militar foi acionado para atender furto já ocorrido e, no local, em contato com o pai da vítima e uma vizinha, que viram o réu pular o muro do rancho, de dentro para fora, carregando dois sacos. Ao perceber que estava sendo visualizado, o réu dispensou os sacos e tentou fugir. Depois, a testemunha Wagner conseguiu detê-lo e o levou até o local. Dentro do saco, havia fios de cobre e instrumentos de cozinha. O réu confessou ter subtraído do interior do rancho aqueles objetos, com o objetivo de trocá-los por entorpecentes.

A testemunha Wagner não presenciou o crime, apenas foi avisado da subtração no grupo de rede social e conseguiu deter o réu, levando-o até o local da subtração e o entregando aos policiais militares.

Nesses termos, o réu foi visto pulando o muro do rancho da vítima, na posse dos sacos onde estavam os bens, de forma que não há como negar a autoria delitiva.

De mais a mais, a posse dos bens subtraídos faz presumir ser o réu o autor do furto. É que em sede de crime de furto, a constatação de que a res ou parte dela estava na posse do acusado, já é suficiente para a condenação, presumindo-se a sua

responsabilização, cabendo ao réu o dever de afastar tal presunção.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Furto simples - Recurso defensivo - Absolvição - Fragilidade - Materialidade e autoria demonstradas - Apreensão da res em poder do acusado gera a presunção da autoria do delito, invertendo-se o ônus da prova - Pena reclusiva mantida - Dia-multa fixado no valor unitário mínimo legal - Regime inalterado dada a comprovada presença de antecedentes criminais - Inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos - Ausência de recurso ministerial nesse sentido - Recurso parcialmente provido". (TJSP - Apelação Criminal 0000318-78.2015.8.26.0544. Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Fernando Torres Garcia - j. 20/08/2020 - grifei)

"APELAÇÃO CRIMINAL - Furto qualificado pelo concurso de agentes - Sentença condenatória - Pleito absolutório inadmissível - Provas suficientes de materialidade e autoria delitiva - Réu que foi surpreendido na posse do produto furtado, sem explicação plausível - Prova oral suficiente para a condenação - (...)". (TJSP - Apelação Criminal 1500587-42.2018.8.26.0575. Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto - j. 02/03/2021 - grifei)

"APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO - ARTIGO 155, § 1º e § 4º, inciso I, DO CÓDIGO PENAL - Subtração de diversos itens de vestuário do interior de estabelecimento comercial, mediante quebra da vidraça da loja, durante repouso noturno - Recurso defensivo que não questiona a autoria delitiva. Confissão. Apreensão em flagrância em posse da res. Ainda, palavras da vítima e dos servidores policiais seguras e consistentes. Condenação mantida - (...). RECURSO NÃO PROVIDO". (TJSP - Apelação Criminal 1501430-28.2019.8.26.0201. Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): José Vitor Teixeira de Freitas - j. 28/02/2021 - grifei)

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. SIMULAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA E VIOLÊNCIA. CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. REFORMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL EXTRAJUDICIAL. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE. "RES" NA POSSE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVAS SUFICIENTES A CONVENCER DO DECRETO CONDENATÓRIO. CONSUMAÇÃO. A SIMPLES INVERSÃO DA POSSE DA COISA SUBTRAÍDA É O BASTANTE PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INTELIGÊNCIA DO ART. 59, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA COMPROVADA. REGIME PRISIONAL FECHADO. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO EM DESFAVOR DO RÉU. (...) 4. Encontro de parte da "res furtiva" em poder do agente, a lhe impor o ônus, do qual não se desincumbiu, de explicar tal posse, de início muito comprometedor, tanto mais ante o reconhecimento que a vítima realizou do indigitado agente. Inversão do ônus da prova. Precedentes do STF, "mutatis mutandis" (ARE 822.045/SC - Rel. Min. Roberto Barroso - j. 28.08.2014 - DJE 02.09.2014 e RE 731.662/SC - Rel. Min. Dias Toffoli - j. 22.05.2014 - DJE - 28.05.2014) e do STJ (ARE 329.535/PI - Rel. Min. Marilza Maynard - 6ªT. - DJE 25.08.2014 e HC 243.033/SP - Rel. Min. Jorge Mussi - 5ªT. - j. 19.11.13) e do TJSP (Ap. 0086071-98.2013.8.26.0050 - Rel. Des. Salles Abreu - j. 17.09.2014; Ap. 0010663-73.2011.8.6.0664 - Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro - j. 02.09.2014 e Ap. 0090615-03.2011.8.26.0050 - Rel. Des. Grassi Neto - j. 20.03.2014). (...) (TJSP; Apelação Criminal 0038485-65.2013.8.26.0050; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 11ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/11/2018; Data de Registro: 07/12/2018).

APELAÇÃO DAS DEFESAS. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE E PELO CONCURSO DE AGENTES. VALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. "RES" ENCONTRADA EM PODER DOS RECORRENTES, O QUE EXIGE EXPLICAÇÃO SOBRE A POSSE ESPÚRIA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RÉUS CONFESSOS. TESTEMUNHOS DE AGENTES PÚBLICOS. VALIDADE. PRECEDENTES. QUALIFICADORAS DEMONSTRADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ESTELIONATO. "MUTATIO LIBELLI". FURTO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. REGIME ABERTO MANTIDO. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS. (...) 2. Materialidade e autorias comprovadas com relação ao crime de furto. Circunstâncias do caso concreto indicam o dolo adequado às espécies, sobretudo pelas provas orais, colhidas perante o contraditório, recepcionadas pelas

demais provas dos autos. 3. Furto. Encontro da "res furtiva" em poder do agente, a lhe impor o ônus, do qual não se desincumbiu, de explicar tal posse, de início muito comprometedor. Precedentes do TJSP (Ap. 0000880-56.2011.8.26.0244 - 8ª C - Rel. Des. Alcides Malossi Junior - j. 23.02.2017 - DJe 23.02.2017; Ap. 0023445-74.2015.8.26.0405 - 3ª C - Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavaleiro - j. 14.02.2017 - DJe 14.02.2017; Ap. 0002534-30.2011.8.26.0357 - 8ª C - Rel. Des. Carlos Monnerat - j. 09.02.2017 - DJe 16.02.2017; Ap. 0002710-04.2014.8.26.0066 - 9ª C - Rel. Des. Souza Nery - j. 15.12.2016 - DJe 09.01.2017 e Ap. 3001436-92.2013.8.26.0484 - 8ª C - Rel. Des. Grassi Neto - j. 22.09.2016 - DJe 31.01.2017). (...) (TJSP; Apelação 0042098-25.2015.8.26.0050; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 8ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/04/2018; Data de Registro: 13/04/2018).

No caso dos autos, o réu, em solo policial, confessou a prática do delito, e, em Juízo, deixou de comparecer, de forma que a presunção se tornou certa.

3) Da qualificadora da escalada

Neste momento, cabe perquirir sobre a qualificadora da escalada.

Consoante se verifica do laudo pericial de fls. 164/170, foram encontrados no local dos fatos esfregaços característicos de escalada no muro de 2,5 metros de altura na divisa do imóvel em construção vizinho com a via pública, assim como no muro da divisa da região posterior do imóvel em construção com a chácara da vítima, que possui cerca de 3 metros de altura.

Houve, portando, escalada para o ingresso no rancho da vítima.

4) Da tentativa

A jurisprudência do Egrégio Tribunal Superior de Justiça adotou a teoria da apreensão ou amotio, no sentido de que o furto de consuma com a posse do bem desde que se tenha cessado a clandestinidade.

Nesses termos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL. FURTO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. LEADING CASE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 102.490/SP. ADOÇÃO DA TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO). PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Recurso especial processado sob o rito do art. 543-C, § 2º, do CPC e da Resolução n. 8/2008 do STJ. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apreensão (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. 3. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença que condenou o recorrido pela prática do delito de furto consumado. (REsp 1524450/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 29/10/2015).

Como o réu se apossou dos bens, mas não conseguiu fazer cessar a clandestinidade, já que foi avistado pulando o muro para fora do rancho, deve ser reconhecida a figura tentada.

5) Do dispositivo e da pena

Na dosagem da pena, as diretrizes do artigo 59 do Código Penal devem ser consideradas.

O réu possui maus antecedentes (Certidão de fls. 44/45 - Processo n. 0000709-31.2009.8.26.0451; Certidão de fls. 45/46 - Processo n. 0002044-17.2011.8.26.0451; Certidão de fls. 47 - Processo n. 0016265-73.2009.8.26.0451; Certidão de fls. 47 - Processo n. 0037973-82.2009.8.26.0451), de forma que sua pena-base deve ser calculada acima do mínimo legal: reclusão de 02 anos e 04 meses e 11 dias-multa.

A reincidência específica (Certidão de fls. 44 - Processo n. 0000344-95.2021.8.26.0502, Certidão de fls. 46 - Processo n. 0010753-65.2016.8.26.0451 e Certidão de fls. 48/49 - Processo n. 1502387-12.2019.8.26.0530) será compensada com

a confissão do réu, mantendo-se a pena-base.

A tentativa fará com que a pena sofra uma diminuição de 1/3, já que o réu havia retirado a fiação, cortado, colocado em saco, assim como havia amalhado os bens que pretendia subtrair: reclusão de 01 ano, 06 meses e 20 dias, e 07 dias-multa. Não há outras agravantes, atenuantes, ou causas de aumento a serem consideradas. O regime inicial do cumprimento de pena deverá ser o fechado, em razão dos maus antecedentes e reincidência do réu, a demonstrar que as penas anteriores não foram suficientes para afastá-lo da delinquência.

Pena final: reclusão de 01 ano, 06 meses e 20 dias, em regime inicial fechado, e 07 dias-multa, diária mínima.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e o faço para CONDENAR MAICON DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 155, parágrafo 4º, inciso II, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de reclusão de 01 ano, 06 meses e 20 dias, em regime inicial fechado, e 07 dias-multa, diária mínima.

O réu é reincidente específico, de forma que não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos.

O réu está em liberdade e assim deverá continuar caso deseje recorrer desta sentença.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Ao final, pela MM. Juíza foi feito um breve resumo da sentença e, indagadas as partes, por elas foi dispensado o compartilhamento da sentença por meio da ferramenta TEAMS.

Pelo(a) defensor(a) foi requerido vista dos autos após a intimação do(a) ré(u) do teor da r.sentença.

Pelo(a) MM.Juíz(a) foi dito o seguinte:

Defiro o requerido, devendo a serventia providenciar a vista dos autos à Defensoria Pública, após a intimação do(a)(s) ré(u)(s) do teor da r.sentença.

Ressalto que toda a instrução criminal foi gravada pela ferramenta Teams que poderá ser acessado pelo SAJ e pelo link de acesso que oportunamente será juntado aos autos.

Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Maria Helena C.Oliveira, escrevente técnico judiciário, digitei.

MM. Juiz(a):

Promotor(a):

Defensor(a):